

1500731-97.2019.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Henrique Gonçalves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de dezembro de 2019, às 13h55min, na Avenida Geraldo Hackman, nº 238, Núcleo Residencial Faria Lima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500731-97.2019.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500731-97.2019.8.26.0569- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Henrique Gonçalves

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de dezembro de 2019, às 13h55min, na Avenida Geraldo Hackman, nº 238, Núcleo Residencial Faria Lima, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MARCELO HENRIQUE GONÇALVES, qualificado a fl. 10, trazia consigo 28 (vinte e oito) invólucros plásticos, fechados por nós, contendo crack, droga do grupo funcional da cocaína, com peso líquido de 4,2 (quatro gramas e dois decigramas), bem como 05 (cinco) invólucros plásticos, fechados por nós, de tetrahydrocannabinol (THC), que é o princípio ativo da Cannabis Sativa L., com peso líquido de 5g (cinco gramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consoante o apurado, o indiciado trazia consigo porções de crack e maconha para vendê-las ou entregá-las ao consumo de terceiros. Guardas civis estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo em

atitudes suspeitas, pois, assim, que notou a presença da Equipe, demonstrou nervosismo. Diante disso, os agentes públicos se aproximaram para realizar a abordagem, momento em que o denunciado dispensou algo no chão, ocasião em que averiguaram que o objeto que ele havia dispensado se tratava de uma sacola que continha vinte e oito porções de crack. Em seguida, localizaram em poder dele cinco porções de maconha.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução, com prova oral. Decretada a revelia do réu. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição do réu, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

As testemunhas Vanderley Pereira Dias Leite e Nilton Felipe Custodio da Silva disseram ter visto o réu em conhecido ponto de tráfico de drogas. Disseram que o réu, ao visualizá-los, dispensou 28 porções de droga que trazia consigo. Com o acusado havia mais mais 5 porções de maconha.

Assim, é certo que havia com o acusado 4,2g de entorpecente ilícito. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

Os guardas civis não viram nenhum ato de comércio, bem como não viram nenhum usuário aproximar-se do réu.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

V) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Marcelo Henrique Gonçalves da acusação de incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 09 de abril de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA